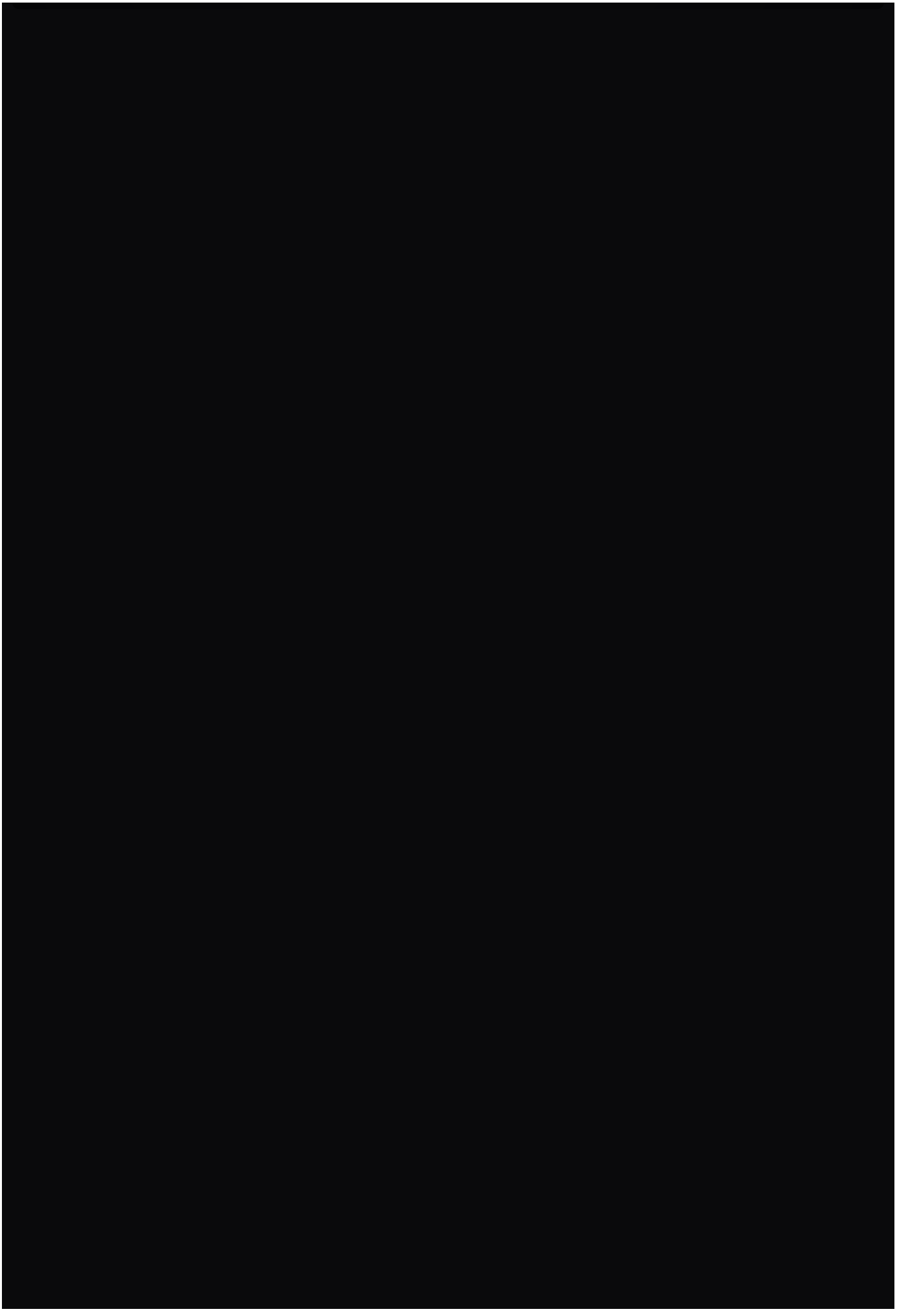


RadarAlarm

Voraussetzungen für Veröffentlichung & Verkauf

RECHTLICHER & TECHNISCHER LEITFADEN

RadarAlarm Demo · Stand: 2026



Einordnung & Geltungsbereich

Dieses Dokument fasst die wesentlichen rechtlichen, steuerlichen und technischen Punkte zusammen, die in Deutschland typischerweise zu klären sind, bevor Software wie RadarAlarm öffentlich vertrieben oder verkauft wird. Es ersetzt keine Rechtsberatung.

> **Wichtiger Hinweis:** Dies ist eine allgemeine Orientierungshilfe, keine Rechts- oder Steuerberatung. Lassen Sie die konkrete Umsetzung (insbesondere AGB, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung) vor dem echten Verkaufsstart von einer Anwältin / einem Anwalt bzw. einer Steuerberatung prüfen.

1. Gewerberechtliche Grundlagen

- **Gewerbeanmeldung** beim zuständigen Gewerbeamt, sofern der Vertrieb planmäßig und auf Dauer angelegt ist (nicht bei rein privater, einmaliger Veräußerung).
- Je nach Rechtsform ggf. **Eintragung ins Handelsregister** und entsprechende Angaben im Impressum.
- Prüfung, ob eine **Kleinunternehmerregelung** (§19 UStG) in Frage kommt oder reguläre Umsatzsteuerpflicht besteht.

2. Pflichtangaben & rechtliche Texte

Dokument	Rechtsgrundlage	Pflicht?
Impressum	§5 TMG / §18 MStV	Ja, bei geschäftsmäßigem Angebot
Datenschutzerklärung	Art. 13 DSGVO	Ja, sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden
AGB / Nutzungsbedingungen	Vertragsrecht (BGB)	Dringend empfohlen, insbes. bei Abo-/Lizenzmodell
Widerrufsbelehrung	§312g, §355 BGB	Ja, bei Verkauf an Verbraucher (B2C)
EULA / Softwarelizenzvertrag	Urheberrecht / Vertragsrecht	Empfohlen

RadarAlarm bringt in der Demo-Version bereits ein Impressum- und Datenschutz-Platzhalter mit (aufrufbar über die Fußzeile der App) – diese müssen vor Veröffentlichung mit den echten Angaben des Anbieters befüllt und final geprüft werden.

3. Besonderheiten beim Verkauf an Verbraucher

- Bei digitalen Inhalten/Software als Download gilt grundsätzlich ein **14-tägiges Widerrufsrecht**, das nur erlischt, wenn der Kunde dem sofortigen Beginn der Vertragsausführung ausdrücklich zustimmt und sein Widerrufsrecht dadurch verliert (§356 Abs. 5 BGB) – dies muss aktiv eingeholt werden.
- Bei einem Abo-/Jahreslizenzmodell: klare, transparente Kommunikation von Laufzeit, automatischer Verlängerung und Kündigungsmöglichkeit (Kündigungsbutton-Pflicht gemäß §312k BGB bei Verbraucherverträgen, die online abgeschlossen werden).

Steuerliche Aspekte

- Laufende **Rechnungsstellung** mit allen Pflichtangaben (§14 UStG): vollständiger Name/Anschrift, Steuernummer oder USt-IdNr., Rechnungsnummer, Leistungsbeschreibung, Entgelt, Steuersatz/-betrag.
- Bei Verkauf ins EU-Ausland an Verbraucher: ggf. **One-Stop-Shop (OSS)**-Meldeverfahren für Umsatzsteuer prüfen.
- Aufbewahrungspflichten für Rechnungen und Geschäftsunterlagen (i.d.R. 10 Jahre).

Technische Voraussetzungen

Code-Signing & Vertrauenswürdigkeit

- **Windows:** Authenticode-Codesignatur-Zertifikat (EV-Zertifikat reduziert SmartScreen-Warnungen deutlich stärker als ein Standard-Zertifikat). Ohne Signatur zeigt Windows beim ersten Start deutliche Warnhinweise an.
- **macOS:** Apple Developer ID-Zertifikat zum Signieren sowie anschließende **Notarization** durch Apple – sonst blockiert Gatekeeper den Start auf den meisten Systemen.
- **Linux (AppImage):** Signatur optional, aber Prüfsummen (SHA-256) zur Integritätsprüfung bereitstellen.

Lizenzen Dritter

RadarAlarm basiert auf Electron und verschiedenen Node.js-Paketen. Vor Veröffentlichung müssen die jeweiligen Open-Source-Lizenzen (u.a. MIT, Apache-2.0) korrekt aufgeführt werden – üblicherweise als „Lizenzen Dritter"-Abschnitt in der App oder als separates Dokument.

Auto-Update & Vertrieb

- Direkter Download: kein Store-Review nötig, aber eigene Hosting-/Update-Infrastruktur erforderlich.
- Microsoft Store / Mac App Store: jeweilige Store-Richtlinien, Review-Prozess und Umsatzbeteiligung des Store-Betreibers einkalkulieren.

Haftung & Gewährleistung

Ein angemessener Haftungsausschluss (soweit gesetzlich zulässig) sowie klare Angaben zu Gewährleistung und Support-Umfang gehören in die AGB bzw. den Lizenzvertrag. Bei B2C-Geschäften sind die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Verbraucher zu beachten und können nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Checkliste (Kurzfassung)

Punkt	Status
Gewerbeanmeldung erledigt	☐
Impressum vollständig & korrekt	☐
Datenschutzerklärung rechtlich geprüft	☐
AGB / Lizenzbedingungen erstellt	☐
Widerrufsbelehrung (bei B2C) vorhanden	☐
Steuerliche Anmeldung / USt-Regelung geklärt	☐
Code-Signing Windows eingerichtet	☐
Code-Signing + Notarization macOS eingerichtet	☐
Lizenzen Dritter dokumentiert	☐
Rechtliche Gesamtprüfung durch Fachperson	☐

> Diese Checkliste ersetzt keine individuelle Beratung, sondern dient als Ausgangspunkt für die eigene Vorbereitung.